Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual de Ações Coletivas da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentveac@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5014877-13.2023.8.21.3001/RS

AUTOR: EDUARDA CARDOSO HICKMANN

AUTOR: NILVANA CARLA COSTA CARDOSO

RÉU: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

NILVANA CARLA COSTA CARDOSO e **EDUARDA CARDOSO HICKMANN**, ajuizaram *Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais* em desfavor de **UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA** e, posteriormente, em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**.

Narraram que são beneficiárias de plano de saúde operado pela primeira ré (UNIMED RIO). A autora Nilvana é portadora de doença autoimune grave e rara, denominada Doença de Behçet, necessitando de tratamento contínuo com o medicamento Rituximabe, administrado por infusão em dois ciclos semestrais. Afirmaram que, em novembro de 2023, foram surpreendidas com o cancelamento unilateral do contrato, sob a justificativa de inadimplemento da mensalidade vencida em setembro de 2023. Sustentaram a abusividade do ato, alegando que não foram previamente notificadas da mora, requisito essencial para a rescisão contratual, e que, ademais, efetuaram o pagamento das mensalidades subsequentes, relativas aos meses de outubro e novembro de 2023, o que gerou a legítima expectativa de manutenção do vínculo. Em razão do cancelamento, a autora Nilvana teve negada a autorização para a aplicação do medicamento, agendada para 19 de dezembro de 2023, procedimento indispensável para o controle de sua enfermidade. Postularam, em sede de tutela de urgência, a reativação imediata do plano de saúde e a autorização para a realização do tratamento. Ao final, requereram a confirmação da tutela, a declaração de nulidade do cancelamento contratual e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi deferido o pedido de tutela de urgência determinando a imediata reativação do plano de saúde firmado com a UNIMED - RIO, mediante coberturas nos moldes que vinham sendo disponibilizadas, assim como a determinação de cobertura para a aplicação da medicação Rituximabe, a ser realizada dia 19/12/2023 às 9h30min, no Centro de Oncologia e Infusão – da Unimed Porto Alegre (evento 4, DESPADEC1).

Posteriormente, as autoras emendaram a inicial informando que, apesar da reativação do plano, a UNIMED PORTO ALEGRE passou a negar atendimento aos beneficiários da UNIMED RIO, a partir de 28 de fevereiro de 2024. Diante disso, requereram a inclusão da UNIMED PORTO ALEGRE no polo passivo e sua condenação solidária a disponibilizar todos os tratamentos cobertos pelo plano, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (evento 42, DOC1).

O aditamento foi recebido, sendo determinado que a UNIMED PORTO ALEGRE, na qualidade de integrante do Sistema Unimed, disponibilizasse o atendimento necessário (evento 44, DESPADEC1).

Devidamente citada, a **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando ser pessoa jurídica distinta e autônoma da UNIMED RIO, com a qual as autoras mantêm o vínculo contratual. Afirmou que as cooperativas do Sistema Unimed não se confundem e que sua relação se dá por mero intercâmbio, sendo a operadora de origem a única responsável pelas autorizações e coberturas. Noticiou, ainda, a grave crise financeira da UNIMED RIO e a transferência de sua carteira de beneficiários para a UNIMED FERJ. Impugnou, também em preliminar, o valor atribuído à causa, por entendê-lo excessivo. No mérito, defendeu a ausência do dever de cobertura, justificando a suspensão dos atendimentos eletivos aos beneficiários da UNIMED RIO em razão da inadimplência desta no sistema de intercâmbio. Discorreu sobre a necessidade de observância das regras da ANS para eventual portabilidade de carências e, por fim, sustentou a inexistência de ato ilícito a ensejar sua condenação por danos morais. Pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito ou, sucessivamente, pela total improcedência dos pedidos (evento 65, CONT1).

A **UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ)**, na qualidade de sucessora da UNIMED-RIO, apresentou contestação. Em sua defesa, sustentou a legalidade do cancelamento do plano de saúde, afirmando que a medida foi adotada em estrita observância a cláusula contratual que autoriza a rescisão por inadimplência. Alegou que a autora deixou de cumprir sua principal obrigação, que é o pagamento pontual das mensalidades. Defendeu a necessidade de observância ao princípio do mutualismo, argumentando que a manutenção de beneficiários inadimplentes onera toda a coletividade de segurados. Impugnou o pedido de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito, e a inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação (evento 77, CONT1).

Houve réplica às contestações nos evento 76, DOC1 e evento 86, DOC1, nas quais as autoras refutaram as teses defensivas e reiteraram os pedidos iniciais, defendendo a legitimidade passiva da UNIMED PORTO ALEGRE com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, e a ilegalidade do cancelamento do plano pela

ausência de notificação prévia e não preenchimento do requisito temporal de inadimplência.

Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Passo à análise das preliminares:

a) Ilegitimidade Passiva levantada pela UNIMED PORTO ALEGRE.

A ré asseverou que não possui vínculo contratual direto com as autoras, sendo pessoa jurídica distinta da UNIMED RIO, com quem o plano de saúde foi originariamente contratado.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, a responsabilidade dos fornecedores que integram a mesma cadeia de serviços é solidária, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do referido diploma legal. O Sistema Unimed, embora composto por cooperativas autônomas e com personalidades jurídicas distintas, apresenta-se ao consumidor como uma marca única, de abrangência nacional, gerando a legítima expectativa de que o atendimento será garantido em toda a rede credenciada, independentemente da localidade onde o contrato foi firmado. Esta percepção é reforçada pela própria sistemática de intercâmbio entre as cooperativas, que visa justamente a proporcionar essa capilaridade no atendimento.

A aplicação da Teoria da Aparência é medida que se impõe no caso concreto. Para o consumidor, que contrata um plano de saúde da marca *"Unimed",* é irrelevante a estrutura societária e as particularidades administrativas e financeiras de cada cooperativa singular. O que se espera, e o que é ostensivamente ofertado, é a garantia de acesso a uma vasta rede de médicos, hospitais e laboratórios em todo o território nacional.

A ré UNIMED PORTO ALEGRE, ao integrar essa rede e se beneficiar da força da marca, assume, perante o consumidor, a responsabilidade solidária pela adequada prestação dos serviços. A alegação de inadimplência da UNIMED RIO no sistema de intercâmbio é questão interna que não pode ser oposta ao beneficiário de boa-fé, sob pena de se transferir a ele o risco do negócio, em manifesta violação aos princípios da confiança e da proteção do consumidor.

No caso em tela, ademais, é incontroverso que a autora Nilvana realizava seu tratamento contínuo há mais de uma década nas dependências da UNIMED PORTO ALEGRE, o que reforça ainda mais a aparência de unidade e a sua legitimidade para responder pela continuidade do serviço. Portanto, com base na responsabilidade solidária que emana da cadeia de fornecimento e na Teoria da Aparência, reconheço a legitimidade passiva da ré UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA. para figurar no polo passivo desta demanda.

***b)* Da Impugnação ao Valor da Causa**

A ré UNIMED PORTO ALEGRE também impugna o valor atribuído à causa, sustentando que deveria corresponder a uma anuidade das mensalidades do plano. Sem razão, contudo. O valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico pretendido pela parte autora, conforme dispõe o artigo 291 do Código de Processo Civil.

Na presente ação, o objeto não se resume à manutenção de um contrato com prestações periódicas; busca-se, precipuamente, a garantia de um tratamento de saúde de alto custo, de caráter contínuo e vital para a autora Nilvana, além de uma compensação por danos morais. O benefício econômico almejado, portanto, não se confunde com o mero valor das mensalidades, mas sim com o custo do tratamento que foi negado e o valor da indenização pleiteada. As autoras estimaram o valor da causa em R$ 80.000,00, considerando o custo anual aproximado do medicamento Rituximabe e o montante pretendido a título de danos morais, o que se mostra razoável e compatível com o conteúdo econômico da lide.

Dessa forma, a impugnação não prospera, mantendo-se o valor da causa tal como atribuído na inicial.

Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito.

c) Mérito

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde das autoras, a responsabilidade das rés pela continuidade do tratamento e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A controvérsia central da demanda reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência. A ré UNIMED-FERJ (sucessora da UNIMED RIO) defende a regularidade de sua conduta, amparando-se em cláusula contratual e no inadimplemento da mensalidade vencida em setembro de 2023. A tese, no entanto, não se sustenta, seja sob a ótica da legislação, seja pela própria prova documental produzida nos autos.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, requisitos expressos e cumulativos para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato individual ou familiar por inadimplência. O dispositivo legal é taxativo ao exigir: *a) o inadimplemento por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; e b) a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.* Trata-se de norma de ordem pública, que visa a proteger o consumidor, parte vulnerável da relação contratual, garantindo-lhe a oportunidade de purgar a mora e evitando a surpresa de um cancelamento abrupto, especialmente quando se trata de um serviço de natureza essencial como a assistência à saúde.

No caso em tela, é fato incontroverso que as autoras deixaram de pagar a mensalidade de setembro de 2023, no vencimento. Contudo, as rés não lograram êxito em comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a rescisão. Primeiramente, não há nos autos qualquer prova de que as autoras tenham sido notificadas da mora, ônus que incumbia às operadoras, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, e do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A notificação prévia é requisito formal indispensável à validade do ato de cancelamento, e sua ausência, por si só, já torna a rescisão ilegal e abusiva. A mera alegação de inadimplência não supre a exigência legal de comunicação formal e inequívoca ao consumidor, conferindo-lhe prazo para a regularização do débito.

Ademais, a própria cláusula contratual colacionada pela ré UNIMED-FERJ em sua contestação corrobora a tese autoral, ao prever a possibilidade de suspensão do contrato por dívida superior a 60 dias, desde que precedida de notificação:

CLÁUSULA 22ª. DA RESCISÃO/SUSPENSÃO

22.1. DA SUSPENSÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA

22.1.1. Se houver atraso superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, em qualquer pagamento dos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, a UNIMED-RIO poderá **suspender** todo e qualquer atendimento que esteja sendo obtido até a liquidação do débito, desde que a suspensão seja precedida de notificação ao BENEFICIÁRIO TITULAR até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

Assim, a conduta da operadora, ao promover o cancelamento do plano antes de decorrido tal prazo e sem a devida notificação, viola não apenas a lei, mas o próprio instrumento contratual que invoca em sua defesa. Some-se a isso o fato de que a operadora aceitou o pagamento das mensalidades de outubro e novembro de 2023, bem como o pagamento tardio da parcela de setembro, comportamento que gera a legítima expectativa da manutenção do contrato e configura *venire contra factum proprium*, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais.

O cancelamento indevido do plano de saúde, portanto, é manifesto. Uma vez reconhecida a ilicitude do ato, a consequência lógica é a declaração de sua ineficácia, com o restabelecimento do contrato em todos os seus termos, mediante o adimplemento das contraprestações devidas pelas beneficiárias. A manutenção do vínculo contratual impõe às rés, de forma solidária, o dever de prestar toda a assistência médica prevista na apólice, notadamente a cobertura para o tratamento contínuo da autora Nilvana Carla Costa Cardoso com o medicamento Rituximabe.

A necessidade e a imprescindibilidade do tratamento estão devidamente comprovadas pelo laudo médico acostado no evento 1, LAUDO7 e a recusa em fornecer a medicação, amparada em um cancelamento ilegal, constitui flagrante violação ao direito à saúde e à vida da paciente, bem como à função social do contrato.

Evoluiu com acometimento do Sistema Nervoso Central -com vasculite retiniana e hipertensão intracraniana, devido a este acometimento , que pode levar a cegueira , iniciou com droga imunossupressora , imunobiológica, o rituximabe , que vem sendo administrado desde 2009., de forma contínua.

Além do envolvimento previamente descrito, evoluiu com quadro de artrite = dor , edema , rigidez articular e limitação funcional , ou seja uma poliartrite que acometeu as mãos , os punhos , cotovelos e ombros , região cervical, joelhos.

Devido ao grave acometimento do sistema nervoso central , que pode levar a morte , a paciente permanece em uso de rituximabe a cada 6 meses em infusões intravenosas . Apresentando também limitação funcional pelo acometimento das articulações, que a impossibilitam de exercer as atividades do dia a dia .

Reativação do quadro pós covid e parada do rituximabe .FEz quadro grave de vasculite pulmona rcom covid -recebeu imnuglobulina EV.Devido a pausa no rituximabe reiniciou com cefaleia e poliartrite.
Solicito rituximabe D1 e D15 1 grama.., uso contínuo, a paciente não pode ficar sem a medicação pois faz uso com bom controle da doença desde 2009.

15 de Dezembro de 2023

A obrigação de prestar o tratamento recai solidariamente sobre ambas as rés. Conforme já fundamentado, a UNIMED PORTO ALEGRE integra a cadeia de fornecimento e deve responder perante o consumidor pela garantia do atendimento. A interrupção dos serviços, justificada por desavenças comerciais internas com a UNIMED RIO/FERJ, representa falha na prestação do serviço e descumprimento de um dever que assumiu ao se apresentar ao mercado como parte de uma rede nacional. A posterior reativação dos atendimentos apenas confirma que a prestação do serviço estava ao seu alcance e que a recusa anterior foi uma deliberação que desconsiderou os direitos dos consumidores. Portanto, a procedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe, para confirmar a tutela de urgência e garantir a continuidade do plano de saúde e do tratamento da autora Nilvana, de forma ininterrupta, conforme prescrição médica.

O pedido de indenização por danos morais também merece acolhida. A situação vivenciada pelas autoras ultrapassa, em muito, o mero dissabor decorrente de um descumprimento contratual. A rescisão unilateral e ilegal de um plano de saúde, por si só, já é capaz de gerar angústia e insegurança.

No presente caso, a gravidade da conduta das rés é exponenciada pela condição de saúde da autora Nilvana, portadora de uma doença grave que exige tratamento contínuo e ininterrupto para controle e manutenção da qualidade de vida, com risco de morte. A negativa de cobertura para a aplicação de um medicamento essencial, dias antes da data agendada, submeteu a paciente a um estado de aflição e desespero que transcende a esfera do aborrecimento cotidiano.

A conduta das rés representou um ataque direto à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a saúde e a vida da consumidora por questões puramente administrativas e financeiras, desprovidas de amparo legal. A situação foi agravada pela necessidade de buscar o Poder Judiciário em caráter de urgência para ter um direito básico garantido e, mesmo após a concessão de liminares, enfrentar novas negativas e obstáculos para a continuidade do tratamento, como demonstram as diversas petições de descumprimento juntadas aos autos.

Essa recalcitrância em cumprir as determinações judiciais evidencia o descaso das operadoras para com a saúde da beneficiária e o desrespeito à autoridade do Judiciário, intensificando o sofrimento e a angústia da demandante Nilvana, com relação ao seu tratamento contínuo contra a doença autoimune, bem como de sua filha Eduarda, que se viu privada de dar continuidade ao seu acompanhamento psiquiátrico mensal.

O dano moral, na hipótese, é *in re ipsa*, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo. A interrupção de tratamento de saúde essencial, em razão de cancelamento abusivo de contrato, gera um abalo psicológico que independe de prova específica do prejuízo, pois a sua ocorrência é presumida. Atinge-se o direito da personalidade, na medida em que se impõe ao indivíduo uma situação de extrema vulnerabilidade e incerteza quanto à sua própria integridade física e à sua vida.

Na fixação do *quantum* indenizatório, devem ser ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das ofensoras, a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico-punitivo da medida. As rés são cooperativas de grande porte, com ampla capacidade financeira. A conduta foi grave, pois implicou risco real à saúde da autora e desrespeito reiterado a ordens judiciais.

Entendo, assim, que o valor de R$ 5.000,00 em favor da autora Nilvana e de R$ 2.000,00 em relação à autora Eduarda se mostra adequado e razoável para compensar o abalo sofrido pelas autoras e para desestimular a reiteração de práticas semelhantes por parte das rés, sem configurar enriquecimento ilícito. A indenização deve ser fixada em favor de ambas as autoras, considerando que a aflição e a insegurança decorrentes da situação atingiram todo o núcleo familiar coberto pelo plano.

Destarte, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **NILVANA CARLA COSTA CARDOSO** e **EDUARDA CARDOSO HICKMANN** em face de **UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS** e de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, para o fim de:

a) TORNAR DEFINITIVAS as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo para **DECLARAR** a nulidade do cancelamento do contrato de plano de saúde objeto da lide e **DETERMINAR** que as rés, de forma solidária, mantenham o referido contrato ativo e em pleno vigor, nos exatos termos em que contratado, mediante o pagamento pontual das mensalidades pelas autoras;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear, de forma integral e contínua, todos os tratamentos médicos necessários às autoras, conforme cobertura contratual, incluindo, especialmente, as aplicações semestrais do medicamento Rituximabe para a autora Nilvana Carla Costa Cardoso, de acordo com as prescrições médicas, sem imposição de novos óbices administrativos;

c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$ 5.000,00 para a autora Nilvana e R$ 2.000,00 para a autora Eduarda, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até 29/08/2024, a partir de quando deverá incidir a taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária.

Diante da sucumbência integral, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sobrevindo recurso(s) de embargos de declaração, dê-se vista à parte oposta, por cinco dias. Depois, voltem para análise.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) apelada(s) para, em quinze dias, apresentar(em) contrarrazões. Caso haja recurso adesivo ou suscitação de questões preliminares (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil) em contrarrazões, dê-se vista ao(s) apelante(s) por novos quinze dias, para manifestação.

Concluídas as intimações e decorridos os prazos, remeta-se o feito ao E.Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se pelo lançamento do correspondente movimento no sistema Eproc.

Verifiquem-se as custas finais.

Após, nada mais sendo requerido, e não subsistindo pendências, dê-se baixa.

Publicada, registrada e intimadas as partes via sistema.

Documento assinado eletronicamente por **GEOVANNA ROSA, Juíza de Direito**, em 19/08/2025, às 16:51:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10088973278v4** e o código CRC **036ef48c**.